



Nr. 114 Der Reichswehrminister an den Reichsminister des Innern. 19. Februar 1924

R 43 I/2708 , Bl. 218-222 Abschrift¹

[Ausnahmestand]

Das Reichskabinett hat beschlossen, daß Erwägungen unter den beteiligten Ressorts darüber anzustellen seien, in welcher Weise durch besondere Maßnahmen umstürzlerischen Bestrebungen in Zukunft entgegenzutreten sei².

Auf Grund dieses Beschlusses gestatte ich mir, folgendes zur Erwägung zu geben:

Falls noch Ausnahme-Maßnahmen in Kraft bleiben sollen, würde ich es für bedenklich halten, wenn man den Ländern weitgehende Befugnisse übertragen wollte, die sie nach eigenem Gutdünken verwenden könnten. Ich würde folgenden Weg für gangbar halten:

1.) *Sachsen*: Die kommunistischen Tumulte in Westsachsen haben bewiesen, daß dort die Verhältnisse noch nicht genügend gefestigt sind. 2 Berichte des Wehrkreiskommandos IV, denen ich in jeder Beziehung beitrete, lege ich bei³. Wie stark die Beunruhigung in Sachsen noch ist, zeigt eine Unzahl von Gesuchen um Beibehalt des Ausnahmestandes, die täglich im Reichswehrministerium eingehen. Unter diesen Umständen ist die Aufhebung des militärischen Ausnahmestandes in Sachsen am 1. 3. nur dann möglich, wenn Generalleutnant Müller melden kann, daß die vom Wehrkreiskommando aufgestellten Punkte vollständig durchgeführt sind⁴.

2.) Für das *übrige Reich*: Eine Verordnung des Herrn Reichspräsidenten, in der er seine Verordnungen vom 26. 9. und 8. 11.⁵ aufhebt, die Grundrechte der Verfassung, für die dies nach Art. 48,2 angängig ist, weiter außer Kraft setzt, sich allein aber vorbehält, alle hieraus folgenden Anordnungen zu erlassen, und folgende Maßnahmen des militärischen Ausnahmestandes *erneut* verordnet:

Das Verbot der Organisationen und Einrichtungen der Kommunisten und Deutschvölkischen,⁶

das Verbot von Selbstschutzverbänden aller Art,

das Verbot des Handels mit militärischem Kampfgerät,

das Verbot der Veröffentlichung von Waffenfunden. (Eine Verordnung des Wehrkreiskommandos VI ist nur als Beispiel beigelegt⁷.)

Ferner wäre zu bestimmen, daß die am 29. 2. bestehenden Schutzhaftbefehle weiter gelten, sofern nicht der Staatsgerichtshof oder der Reichsminister des Innern ihre Aufhebung beschließt.

Die Ausführung dieser Verordnung wäre dem Reichsminister des Innern zu übertragen.

[...]

¹ Je eine Abschrift wird von Schleicher am 20. 2. an StS Bracht und StS Meissner übersandt. Dem Schreiben des RWeM sind 18 Anlagen beigelegt.

² Vgl. hierzu Dok. Nr. 99, P. 4 und 6.

³ Der erste Bericht ist als Anlage abgedruckt.

⁴ S. dazu Anm. 12.

⁵ RGBl. 1923 I, S. 905 und S. 1084.

⁶ Vgl. dazu Dok. Nr. 42, Anm. 3.

⁷ Anordnung des Befehlshabers im Wehrkreis VI (Münster), Genlt. v. Loßberg, an alle Regierungsbehörden vom 23.10.23: „In der Presse sind in letzter Zeit Nachrichten über Waffenfunde, Beschlagnahmen oder Transporte von Waffen teils aus Sensationssucht, teils aus Parteiinteresse veröffentlicht worden. Solche Nachrichten geben unseren Feinden immer wieder Gelegenheit, irreführende Mitteilungen über Waffenbestände in Deutschland öffentlich bekanntzugeben. Wie unmittelbarer Verrat an die IMKK bereits vom Reichsgericht als Landesverrat verfolgt wird, so bedeuten auch solche Nachrichten eine ausgesprochene Schädigung der Landesinteressen. Gegen Zeitungen, die derartige Nachrichten bringen, bin ich gezwungen einzuschreiten.“

Die vorstehenden Anregungen stellen einen Niederschlag aus den Erfahrungen des militärischen Ausnahmezustandes dar. Wie weit Sie im einzelnen davon Gebrauch machen wollen, stelle ich Ihrer Entscheidung ergebenst anheim.

gez. Dr. Geßler

[Anlage]

Das Wehrkreiskommando IV an das Reichswehrministerium.

Dresden, 16. Februar 1924 [Abschrift]

Das Wehrkreiskommando hatte mit Nr. 981/24 pers. die Lage am 1. Februar im Freistaat Sachsen dahin beurteilt, daß die wirtschaftliche Lage sich zu bessern beginne und damit die Führer, die die Wirtschaftskrise zur Erreichung ihrer Ziele ausnutzen wollten, zu erhöhter Tätigkeit gedrängt wurden. Durch die Vorfälle in Schwarzenberg, Aue und Alberoda, wo es Ende Januar zu bewaffneter Auflehnung gegen die Polizei gekommen war, durch die Diebstähle von Sprengstoff, Aufdeckung kommunistischer Waffenlager und planmäßige Zerstörung von Fernsprechanlagen in der Gegend von Chemnitz war die erhöhte Tätigkeit der Kommunisten bewiesen worden.

Das Selbstvertrauen der Kommunisten in Westsachsen, insbesondere dem Erzgebirge, ist durch den Ausfall der Wahlen⁸, die ihnen in dortiger Gegend starken Zuwachs brachten, gesteigert worden. So ist es zu erklären, daß die vom Direktorium der KPD für Mitte Februar angesetzten Unternehmungen besonders günstigen Boden im Erzgebirge fanden. Nach den eingegangenen Meldungen rechnete das Wehrkreiskommando für den 13.2.24 mit zahlreichen örtlichen Demonstrationen. Um die in den Anfängen liegende Besserung der Wirtschaftslage nicht zu gefährden, erklärte sich das Wehrkreiskommando mit dem Vorschlage der Staatspolizeiverwaltung einverstanden, am 12. abends bzw. 13. 2. früh die bekannten Rädelsführer in Schutzhaft zu nehmen. Wo die Polizei umsichtig zugriff, wurden die Verhaftungen mit Erfolg durchgeführt. An diesen Orten fielen die beabsichtigten Demonstrationen aus oder in sich zusammen.

In Hohenstein-Ernstthal wurde die örtliche Polizei durch Demonstranten stark bedrängt, sie hatte nicht den Entschluß zu energischem Vorgehen gefunden. Zwei als besonders radikale Elemente bereits in Fahndung stehende Kommunisten leiteten, durch einen Kreis bewaffneter Genossen geschützt, ungeniert vor den Augen der Polizei die Demonstration. Einige Bürger versuchten der bedrängten Polizei zu Hilfe zu kommen, hierbei wurde der Fabrikant Zwingenberger durch Pistolenschuß aus nächster Nähe schwer verwundet. Zu ähnlichen Ausschreitungen kam es in Limbach, Oberfrohna, Oelsnitz/Erzgeb., Lauter und Schwarzenberg. Hier wurden insbesondere Handgranatenattentate verübt, durch die ebenfalls ein Industrieller schwer verwundet wurde.

Die Wirtschaftskreise sind durch diese Vorfälle schwer beunruhigt.

Dem Rufe nach ausreichendem Schutz hat das Wehrkreiskommando durch Verlegung von Hilfspolizei in die bedrohte Gegend Rechnung getragen.

Bei zahlreichen Vorfällen hat sich in letzter Zeit ein scharfes, sachgemäßes Zugreifen der staatlichen Polizei gezeigt. Sie handelte in dem Bewußtsein, daß sie beim Wehrkreiskommando Rückhalt finde im Gegensatz zu früher, wo sie von der Regierung für Energie getadelt und gemäßregelt wurde.

Bei dieser Lage in Sachsen hat die Nachricht von der Aufhebung des Ausnahmezustandes⁹ wie eine Bombe eingeschlagen. Das Wehrkreiskommando wird von allen Seiten bestürmt, die Gründe für die Absicht der Reichsregierung bekanntzugeben und seinerseits den Entschluß wenigstens für Sachsen rückgängig zu machen.

Man kann sich der Berechtigung jener Wünsche nicht verschließen.

⁸ Gemeint sind die sächs. Gemeinderatswahlen vom 13.1.24.

⁹ Am 14. 2. wurde der Schriftwechsel zwischen Gen. v. Seeckt und RPräs. Ebert über die beabsichtigte Aufhebung des militärischen Ausnahmezustandes in der Presse veröffentlicht; vgl. Dok. Nr. 99, Anm. 6.

Selbst die Sächsische Regierung¹⁰, die gewiß kein Interesse an der Verlängerung des Ausnahmezustandes hat, tritt in der Presse mit dem in der Anlage beigefügten Artikel¹¹ – allerdings nicht amtlich – für Beibehaltung des Ausnahmezustandes ein. Offen kann sie aus Parteigründen nicht sprechen. Von kommunistischer Seite verlautet, daß die für den 13.2.24 angesetzten Demonstrationen von der Leitung bis nach Aufhebung des Ausnahmezustandes verschoben worden sind. Wird jetzt der Ausnahmezustand aufgehoben und dadurch Gelegenheit zu einer einheitlichen Aufstandsbewegung gegeben, so ist eine erneute schwere Krisis in der sächsischen Wirtschaft zu erwarten. Erneuter Einsatz von Reichswehr wird sich baldigst notwendig machen.

Die Lage wird sich naturgemäß erst ganz allmählich im Anschluß an eine gehobene Wirtschaftslage bessern. Diesen Zeitpunkt mit der Aufhebung des Ausnahmezustandes abzuwarten, ist nicht möglich. Wohl aber können noch Bürgschaften geschaffen werden, die auch nach dem Ausnahmezustand eine ausreichende öffentliche Sicherheit gewährleisten. Diese Bürgschaften liegen in der Gesundung und Stärkung der Polizei und sind in meinem Schreiben Ia/Ic 1301/24 vom 14.2.24 enthalten¹². Ihre Durchführung war die erste und wichtigste Aufgabe des Wehrkreiskommandos unter dem Ausnahmezustand. Sie konnte allein durch die zögernde Haltung der Sächsischen Regierung nicht zu Ende geführt werden. Wird in dieser Lage der Ausnahmezustand aufgehoben, so bricht die bisherige Arbeit zusammen. Die Wehrmacht und ihre Führer verlieren in *allen* Kreisen der Bevölkerung, bei Freund und Feind, Ansehen und Vertrauen. Eine Rückwirkung auf die Truppe kann nicht ausbleiben.

Ich beantrage daher, die Bedingungen, unter denen der Ausnahmezustand aufgehoben werden kann¹³, bei der Sächsischen Regierung beschleunigt und restlos durchzusetzen oder – wenn dies nicht gelingen sollte – die Aufhebung des Ausnahmezustandes im Freistaat Sachsen bis zum Erreichen des vollen Erfolges hinauszuschieben.

Der Befehlshaber
gez. Müller
Generalleutnant

¹⁰ Nachdem das sozialdemokratische Kabinett Fellisch am 14.12.23 zurückgetreten war, hatte sich am 4.1.24 eine Koalitionsregierung aus SPD, DDP und DVP unter MinPräs. Heldt gebildet.

¹¹ Liegt nicht bei.

¹² Im (beiliegenden) Bericht Genlt. Müllers vom 14. 2. an das RWeMin. heißt es hierzu: Sollte die Aufhebung des Ausnahmezustandes notwendig werden, müßten vorher folgende Bedingungen erfüllt sein: „1. Endgültige Bestätigung der vom Wehrkreiskommando getroffenen Personalveränderungen in der Polizei. Besonderen Wert legt das Wehrkreiskommando auf die Belassung des ORegR Putzger in seiner Stellung als Polizeipräs. von Dresden. 2. Verpflichtung der sächs. Reg., das politische Kommissarwesen nicht wieder in der Polizei einzuführen und die betreffenden Beamten mit dem Abbaugesetz zu erfassen. 3. Verpflichtung, die Polizei auf überparteilicher Grundlage zu erhalten. 4. Verpflichtung, die Hilfspolizei bis zur Auffüllung der Landespolizei auf ihren vollen Etat zu übernehmen, da die nur schwache Landespolizei (z. Zt. 1200 Fehlstellen) zur Aufrechterhaltung der Ruhe und Ordnung nicht ausreichen würde und erneuter Einsatz der Reichswehr, somit Wiederherstellung des Ausnahmezustandes, notwendig würde. 5. Durchführung der vom Reich für die Staatspolizei gegebenen Richtlinien, die bisher in Sachsen in mehreren wichtigen Punkten nicht befolgt worden sind.“ Vgl. hierzu Dok. Nr. 73, Anm. 26.

¹³ S. die vorige Anm.

Zitierhinweis

Nr. 114 Der Reichswehrminister an den Reichsminister des Innern. 19. Februar 1924 in: Akten der Reichskanzlei. Die Kabinette Marx I und II, bearb. von Günter Abramowski, 1973, S. 385–388 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/ma1-D114>